



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

Marta Lenzi	Presidente
Cecilia Pratesi	Giudice rel.
Maria Vittoria Caprara	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11314/2021,

TRA

Parte_1, (Roma 23/01/1964) con il patrocinio dell'Avv. Umberto Graziani e dell'Avv. Andrea Lombardi;

ricorrente

E

Controparte_1, (Il Cairo (Egitto) 24.10.1957) con il patrocinio dell'Avv. Franca Gervasi

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI

v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 5.10.2023

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 3.7.1991 con *Controparte_1* [...] e ha riferito che dalla loro unione erano nati i figli *Per_1* (Roma, 6.10.1994 ormai del tutto autonoma) e (Roma, 5.6.1997, all'epoca studente universitario); che nel 2018 era intervenuta sentenza definitiva di separazione personale tra i coniugi; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e

che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70; ha chiesto di determinare a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio [REDACTED] studente universitario, non inferiore ad € 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il resistente, costituitosi in data 01.9.2021, ha aderito alla richiesta di divorzio dichiarandosi disponibile a versare per il mantenimento del figlio la somma di € 600,00 mensili; ha poi chiesto di porre a carico della moglie ed in proprio favore un assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia; inoltre ha invocato l'assegnazione in proprio favore dell'immobile sito in Roma, Via Arrigo Davila n. 61, int. 8 - attiguo, ma indipendente rispetto alla casa familiare, sita all'interno 9.

All'esito della fase presidenziale, il Tribunale ha confermato i provvedimenti della separazione allo stato vigenti che prevedevano l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma Via Arrigo Davila n. 61, int. 8 e int. 9 alla sig.ra Pt_1 e la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento per il figlio [REDACTED] nella misura di € 600,00 mensili.

1. STATUS

Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/07/1991, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO LUCA

Come accennato, la ricorrente ha chiesto che l'assegno di mantenimento per il figlio, pari a 600 euro mensili in virtù della sentenza di appello che aveva modificato l'importo di € 1.500,00 sancito dalla sentenza di primo grado, fosse ricondotto alla misura originaria; nelle more del presente giudizio la Pt_1 ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello; in con ordinanza del 30.5.2023 - depositata da parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.9.2023 - la Cassazione ha rigettato il ricorso. La ricorrente ha quindi modificato la domanda. Con le predette note di trattazione scritta la ricorrente ha quindi parzialmente modificato l'originaria domanda, chiedendo che il contributo paterno fosse determinato in misura non inferiore a 600 euro mensili.

Nella fase finale del giudizio il resistente ha tuttavia prodotto l'estratto conto previdenziale del figlio [REDACTED] rilasciato in dall' [REDACTED] in data 6.9.2023 al fine di

provare che nelle more il giovane aveva raggiunto una condizione di indipendenza economica. La ricorrente ha osservato in proposito che il padre da oltre un anno non versava alcun contributo per il figlio, il quale per mantenersi agli studi aveva dovuto cercare delle occupazioni saltuarie ed occasionali; ha poi aggiunto che nel frattempo [redacted] aveva intrapreso una relazione affettiva ed era in attesa di un figlio, circostanza che lo aveva costretto a cercare una occupazione più remunerativa ed impegnativa e di conseguenza iscriversi ad una *Organizzazione_2* per risparmiare tempo; inoltre il giovane e la sua compagna si erano trasferiti a vivere in una porzione della casa coniugale, ovvero l'interno 8 (collegato materialmente all'interno 9, abitato dalla stessa ricorrente.

Parte_2 – stando all'estratto previdenziale depositato, rilasciato nel giugno 2023– svolge attività lavorativa sin dalla fine del 2016, e se nei primi anni risulta avere percepito entrate compatibili con lavori occasionali e saltuari, almeno dal 2022 percepisce compensi superiori; dunque il giovane oltre ad avere costituito un proprio nucleo familiare ha anche raggiunto la propria autonomia. Si può dunque dire cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento, con effetto dalla domanda di modifica dei provvedimenti provvisori presentata dal resistente nel 25.9.2023.

3. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Il ricorrente chiede di rientrare nella disponibilità dell'interno 8 di Via Arrigo Davila 61 (di sua proprietà), annesso all'appartamento attiguo contraddistinto dall'interno 9 (di proprietà della ricorrente); le due unità immobiliari in sede di separazione sono state considerate in modo unitario come "casa coniugale", ed assegnate alla moglie; la domanda di assegnazione dallo stesso formulata non ha ragione d'essere, posto che all'evidenza sono venuti meno i presupposti dell'assegnazione di entrambe le unità immobiliari, dal momento che entrambi i figli sono ormai autonomi; la disponibilità delle due abitazioni torna pertanto ad essere regolata dai rispettivi titoli di proprietà e/o godimento; dunque legittimamente la ricorrente resta a vivere nella porzione di cui è proprietaria; l'unità interno 8 invece è oggi pacificamente nella disponibilità del figlio [redacted] che vi abita con il proprio nucleo familiare; la questione della destinazione dell'immobile dovrà quindi essere regolata direttamente dai due interessati, e su quale il giudice del divorzio non ha alcun potere di intervento, salvo limitarsi a dare atto del venir meno dei presupposti dell'assegnazione; la domanda è pertanto inammissibile in questa sede, dovendosi rivolgere ad un soggetto terzo

che non è parte di questo giudizio, posto che la stessa ricorrente non è più assegnataria né ha la disponibilità dell'abitazione di cui il resistente reclama la restituzione.

4. ASSEGNO DIVORZILE

La giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile ha reso nel tempo letture di segno diverso (si pensi alla pronuncia n. 11504/2017); ad oggi si ritiene che le linee guida da cui ricavare il percorso logico che conduce alla decisione sulla spettanza e sulla misura dell'assegno debbano trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287).

Sono state così abbandonate tanto la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, quanto – di conseguenza – la ricostruzione bifasica del percorso argomentativo (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma *“più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ...dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”*, e rilevare quindi che *“lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”*; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle *“condizioni dei coniugi”* e del *“reddito di entrambi”*), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale).

L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla *“...valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”*.

Si riconosce in sostanza che il percorso di vita comune dei coniugi, e le scelte da essi condivise nel tempo, inevitabilmente si riflettono sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, pur vertendosi in tema di diritti prevalentemente disponibili; quindi deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando *“il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”*.

Ed il giudizio non deve arrestarsi al mero raffronto tra le condizioni economiche delle parti, ma deve avere riguardo *“...all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”*; entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, l'età (*“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”*).

La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma il riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge ed alla realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che *“Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una*

precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente"(Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).

Nel caso in esame, la ricorrente, di anni 60, è titolare di partita iva con la quale ha aperto nell'anno 2016 una attività commerciale (negozio di articoli per animali). Da detta attività ha percepito nell'anno 2022 un reddito netto annuo pari ad € 22.466,00 (ovvero € 1.872,00 mensili). Come già detto, vive nell'immobile sito in Roma, via Arrigo Davila 61 int. 9 di sua esclusiva proprietà ed è proprietaria di diversi cespiti immobiliari (tra i quali il locale commerciale sito in Roma via Appio Claudio n. 392 ove esercita l'attività commerciale e ad altri immobili pro quota a lei pervenuti per successione) nonché di un locale commerciale sito in Roma, Via Nizza n. 16, locato a terzi, per il quale percepisce un canone di locazione mensile pari ad € 2.000,00.

Dispone inoltre di una discreta liquidità e di risparmi (due conti correnti presso la [REDACTED], di cui uno con saldo alla data del 16.8.2023 pari ad € 56.468,58 e uno con saldo alla data del 16.8.2023 pari ad € 119,32 (cfr. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del 17.8.2023).

Il resistente, di anni 67, ha dedotto di essere disoccupato e di non possedere alcuna fonte di reddito, di vivere sostanzialmente a carico del fratello *CP_1*, il quale provvede oltretutto a pagare il canone dell'immobile sito in Roma Via del Pellegrino n. 96 che il resistente conduce in locazione, afferma di essere malato ed inabile al lavoro, e di avere presentato domanda per ottenere una indennità di invalidità (cfr. comparsa di costituzione e memoria di parte resistente depositata il 29.12.2021). Tali circostanze sono rimaste prive di adeguato riscontro; non vi è alcuna certificazione pubblica da cui trarre il convincimento della invalidità del resistente, né vi è traccia della pratica [REDACTED] cui egli ha fatto riferimento. Ritiene inoltre il collegio che sia del tutto inverosimile che *Controparte_3* sia privo di mezzi di sostentamento sin dall'avvenuto suo licenziamento dalla testata giornalistica *Org_3* " nel gennaio 2014 e che da quella data sia il fratello e più in generale la famiglia di origine a farsi carico di tutte le spese legate alle sue

esigenze (una su tutte del pagamento del canone di affitto per l'immobile di Via del Pellegrino n. 96, zona centralissima della capitale) nonché del mantenimento del figlio [redacted] pari ad € 600,00 mensili. Intanto la circostanza è priva di riscontri documentali relativi alle presunte elargizioni; inoltre è presumibile che l'uomo – come sostiene la ricorrente - percepisca degli introiti (seppur non dichiarati) dal ristorante di famiglia “ *Org_4* ”, formalmente gestito da una società interamente riconducibile alla figlia *Per_1* e ad altri familiari, dove egli è stato ripetutamente sorpreso al lavoro da investigatori privati ingaggiati dalla ricorrente (v. allegato 11 memoria istruttoria ricorrente). Il resistente è inoltre proprietario esclusivo di due immobili costituiti in fondo patrimoniale per atto pubblico notarile in data 26.1.2012 (n. repertorio 151971; raccolta n. 29162) (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 22.9.2023); uno di essi si identifica con l'interno 8 di via Arrigo Davila 61, di cui si è già detto, attualmente occupato dal figlio [redacted] l'altro è costituito da un casale a Calvi dell'Umbria, composto da 17 vani con annessa corte urbana e terreno agricolo, originariamente in comproprietà con la moglie ed oggi di proprietà esclusiva del resistente per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 10167/2021 emessa in data 10.6.2021 che ha parzialmente accolto la domanda di revoca della donazione ex art. 801 c.c. per ingratitudine, (cfr. allegato sub 4 alla comparsa di costituzione di parte resistente). Detto immobile risulta di particolari dimensioni ed è attualmente libero; inoltre per effetto della pronuncia di scioglimento del matrimonio e in assenza di figli minori il fondo patrimoniale costituito in data 26.1.2012 è venuto a cessare, e con esso il vincolo di destinazione sui relativi beni; si tratta dunque di un valore patrimoniale che può costituire una risorsa concreta per il richiedente. Si aggiunge a tale rilievo la constatazione della scarsa collaborazione fornita dal resistente ai fini della ricostruzione della propria situazione economica, comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tanto più a fronte di una pronuncia di separazione, che aveva già escluso il suo diritto a percepire un assegno di mantenimento dalla moglie (confermata sul punto anche in sede di appello), che onera il richiedente di dare una rigorosa dimostrazione del verificarsi di mutamenti sopravvenuti a tale accertamento, tali da alterare in modo significativo l'equilibrio pregresso; una dimostrazione che il resistente non è stato in grado di fornire.

In conclusione, a fronte di uno squilibrio reddituale non compiutamente accertato, del mancato deposito ad opera del ricorrente degli estratti dei

rapporti bancari a sé riferibili, dell'esistenza di elementi indicativi della circostanza che egli svolga in effetti attività lavorativa presso l'esercizio commerciale della sua famiglia, non vi sono i presupposti per l'operatività della funzione c.d. assistenziale dell'assegno; neppure viene dedotto e tantomeno dimostrato che vi siano i presupposti per l'operare della funzione compensativa, ed in particolare che le scelte comuni compiute dai coniugi abbiano compresso aspirazioni personali o aspettative di carriera e guadagno del resistente, posto che nessun collegamento è stato mai ipotizzato tra la cessazione della sua carriera di giornalista e l'organizzazione o le necessità della famiglia.

La natura e del giudizio e la presenza di margini di soccombenza reciproca inducono a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11314/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 03/07/1991 tra *Parte_1* e *Controparte_4* trascritto nei registri allo stato civile del Comune di Roma dell'anno 1991, atto 01447, parte 1, serie 01;
- revoca a far data dal 25 -9-2023 l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dal resistente;
- dichiara inammissibile la domanda del resistente volta a rientrare nella disponibilità dell'immobile di sua proprietà sito in via Davila 61 int. 8;
- compensa le spese di lite.
- Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.

Roma, 13/2/2024

Il Giudice estensore

Cecilia Pratesi

Il Presidente

Marta Lenzi